副　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和７年５月７日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第２準備書面

被　　告　　村　越　祐　民

令和７年４月１０日付で原告が提出した「訴えの変更申立書」は、単なる請求の縮減にとどまらず、請求の基礎に重大な変更を加えたものであるから訴えの一部取下げに該当すると評価すべきである。

そもそも、最高裁判所は昭和２７年１２月２５日判決において、請求の縮減は訴えの一部取下げに該当し、訴えの変更には当たらない旨を明確に判示している。

なお、訴えの全部または一部取下げについて被告は同意せず、令和６年８月１５日付で原告が提出した訴状に基づき判決を求めるものである。

以　上